

RAPORTUL JURIDIC CIVIL

- **NOȚIUNE** - Raportul juridic civil este relația socială, cu caracter patrimonial sau personal nepatrimonial, reglementată de norma juridică civilă.
- **Caracterele raportului juridic:**
 - a) are un **caracter social**, respectiv un raport ce se stabilește între oameni în calitate de subiecte individuale, persoane fizice, fie în calitate de subiecte colective, persoane juridice.
 - b) are un **caracter volitional** care trebuie privit prin două aspecte:
 - raportul juridic este reglementat de norma juridică care exprimă voința legiuitorului; este expresia voinței de stat;
 - raportul juridic civil exprimă voința subiectelor de drept participante la acel raport.
 - c) **se naște și se desfășoară în conformitate cu norma juridică.**

RAPORTUL JURIDIC CIVIL

Caracterele raportului juridic CIVIL:

- a) raportul juridic civil este un raport juridic în care **părțile au o poziție de egalitate juridică.**
- b) raportul juridic de drept civil este un raport juridic în care părțile au o poziție specială față de unele norme de drept civil, în sensul că ***le pot înlocui cu propria lor reglementare.***

Codul civil stabilește: „Convențiile legal făcute au putere de lege între părțile contractante”.

Nu se poate deroga prin convenții sau acte juridice unilaterale de la legile care interesează ordinea publică sau de la bunele moravuri.

RAPORTUL JURIDIC CIVIL

Structura raportului juridic civil

Structura raportului juridic civil:

1. *Subiectele;*
2. *Conținutul;*
3. *Obiectul.*

1. Subiectele - subiectele raportului juridic civil sunt persoane care au calitatea de a fi titulare de drepturi subiective și de obligații civile.

Persoana care este titulară de drepturi civile se numește **subiect activ** al raportului juridic, iar persoana care este titulară de obligații se numește **subiect pasiv** al raportului juridic.

- În dreptul civil există două mari categorii de subiecte și anume:
 - **persoanele fizice** sunt oamenii considerați în individualitatea lor, ca titulari de drepturi și obligații civile.
 - **persoanele juridice** sunt subiecte colective de drept civil, titulare de drepturi subiective și de obligații civile.

RAPORTUL JURIDIC CIVIL

1. Subiectele RJC

- Condițiile ce trebuie îndeplinite pentru ca o persoană să aibă calitatea de persoană juridică:
 - 📁 să aibă o organizare de sine stătătoare;
 - 📁 să aibă un patrimoniu propriu, distinct de al altor persoane;
 - 📁 să aibă un scop determinat, în acord cu interesele societății.

- Persoanele juridice sunt de drept public sau de drept privat.
- Persoanele juridice **de drept privat** se pot constitui, în mod liber, în una dintre formele prevăzute de lege.
- Persoanele juridice **de drept public** se înființează prin lege.

RAPORTUL JURIDIC CIVIL

1. Subiectele RJC

➤ Pentru ca subiectele RJC să poată avea drepturi și obligații, este necesar să dețină **capacitate juridică civilă**.

➤ **Capacitatea civilă a subiectelor raportului juridic civil – este dată de calitatea persoanelor fizice și juridice de a fi subiecte de drept civil.**

➤ NOȚUNE Capacitatea civilă– reprezintă aptitudinea unei persoane de a avea drepturi și obligații civile, de a-și exercita drepturile și de a-și asuma obligații prin încheierea de acte juridice civile.

➤ Capacitatea juridică civilă are două **elemente componente**:

A.capacitatea de folosință - este aptitudinea generală a persoanei de a avea drepturi și obligații civile.

B.capacitatea de exercițiu - aptitudinea persoanei de a-și exercita drepturile și de a-și asuma obligații civile, prin încheierea de acte juridice civile.

RAPORTUL JURIDIC CIVIL

1. Subiectele RJC

A. Capacitatea juridică civilă a persoanelor fizice.

a. Capacitatea de folosință.

Legea recunoaște tuturor persoanelor fizice fără nici o deosebire, aptitudinea de a fi titulare de drepturi și de obligații.

Nicio persoană fizică nu poate fi lipsită de capacitatea de folosință, iar limitarea ei nu poate avea loc decât în cazurile anume prevăzute de lege.

Începutul capacității de folosință îl constituie momentul nașterii ființei umane.

Drepturile copilului sunt recunoscute de la momentul concepției, cu condiția să se nască viu.

Încetarea capacității de folosință are loc odată cu decesul persoanei fizice când încetează calitatea sa de subiect de drept. Data morții este data trecută în certificatul de deces sau, după caz, data trecută în hotărârea judecătorească declarativă de moarte.

RAPORTUL JURIDIC CIVIL

1. Subiectele RJC

b. Capacitatea de exercițiu - Deplină se dobândește la vârsta de 18 ani.

- Prin căsătorie, minorul dobândește capacitatea deplină de exercițiu.
- Pentru motive temeinice, instanța de tutelă poate recunoaște minorului care a împlinit vârsta de 16 ani capacitatea deplină de exercițiu.
- **Sunt lipsite complet de capacitatea de exercițiu:**
 - 📁 minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani;
 - persoanele puse sub interdicție judecătorească.
- Pentru aceste persoane, actele juridice se încheie de reprezentanții lor legali (părinți sau tutore, după caz).
- **Minorul între 14 și 18 ani are capacitatea de exercițiu restrânsă.** El participă personal la încheierea actelor juridice, având încuviințarea prealabilă a ocrotitorului legal.
- Încetarea capacității de exercițiu a persoanelor fizice are loc:
 - 📁 odată cu încetarea capacității de folosință (la decesul persoanei fizice);
 - 📁 prin punerea sub interdicție judecătorească.

RAPORTUL JURIDIC CIVIL

1. Subiectele RJC

B. Capacitatea juridică civilă a persoanelor juridice

a. capacitatea de folosință a persoanelor juridice - este aptitudinea subiectului colectiv de drept civil de a avea drepturi și obligații civile.

- Dobândirea capacității de folosință a persoanelor juridice are loc la data înregistrării sau la o altă dată stabilită în distincțiile făcute de lege.
- Conținutul capacității de folosință a persoanelor juridice este determinat de obiectul său de activitate.
- Persoana juridică nu poate avea decât acele drepturi care corespund scopului ei, stabilit prin lege, actul de înființare sau statut – **principiul specialității** capacității civile.
- Încetarea capacității de folosință a persoanei juridice are loc ca urmare a încetării funcționării persoanei juridice respective.

RAPORTUL JURIDIC CIVIL

1. Subiectele RJC

b. capacitatea de exercițiu a persoanelor juridice

- Reprezintă aptitudinea acestora de a exercita drepturile și de a-și asuma și îndeplini obligațiile prin încheierea de acte juridice civile.
- Capacitatea de exercițiu a persoanelor juridice se realizează prin intermediul organelor sale de conducere (administrator, consiliu de administrație, președinte, consiliu director etc.).
- Sfârșitul capacității de exercițiu a persoanelor juridice corespunde încetării capacității de folosință a acesteia.

RAPORTUL JURIDIC CIVIL

2. Conținutul raportului juridic civil

- **Conținutul raportului juridic civil**: înseamnă totalitatea drepturilor subiective și a obligațiilor civile ce revin părților participante la raportul juridic civil.

- **Drepturile subiective**: posibilitatea juridică a titularului său de a desfășura în limitele legii o anumită conduită, în virtutea căreia poate pretinde subiectului pasiv o comportare corespunzătoare care la nevoie poate fi impusă prin forța de constrângere a statului = **latura activă** a conținutului raportului juridic civil.

- **Obligațiile civile** îndatorirea subiectului pasiv al raportului juridic civil de a avea o anumită comportare, corespunzătoare dreptului subiectiv corelativ, care în caz de nevoie poate fi impusă prin forța de constrângere a statului = **latura pasivă** a conținutului raportului juridic civil.

RAPORTUL JURIDIC CIVIL

2. Conținutul raportului juridic civil. Drepturile civile.

➤ *Clasificarea drepturilor subiective civile:*

A) În funcție de gradul de opozabilitate, drepturile civile se clasifică în:

- a. drepturi absolute (dreptul de proprietate);
- b. drepturi relative (dreptul de creanță (datoria) recunoscut din contracte).

B) În funcție de conținutul lor, drepturile subiective civile se clasifică în:

- c. drepturi patrimoniale - au un conținut economic și pot fi exprimate în bani.
- d. drepturi personale nepatrimoniale - sunt drepturile subiective fără conținut economic, strâns legate de persoana omului.

RAPORTUL JURIDIC CIVIL

2. Conținutul raportului juridic civil. Drepturile civile.

C) În funcție de corelația dintre drepturile subiective civile, acestea se clasifică în:

a. drepturi principale - acele drepturi care au o existență de sine stătătoare. Exemple: dreptul de proprietate, de servitute;

b. drepturi accesorii – cele care depind de alte drepturi principale. Exemple: dreptul de ipotecă.

D) În funcție de gradul de certitudine conferit titularilor:

a.drepturi pure și simple – sunt cele care conferă maximă certitudine titularului lor în exercitarea prerogativelor acelor drepturi. Exemplu dreptul de proprietate.

b.drepturi afectate de modalități – sunt cele a căror existență și exercițiu sunt afectate de modalități, respectiv evenimente viitoare (termen, condiție sau sarcină).

RAPORTUL JURIDIC CIVIL

2. Conținutul raportului juridic civil. Drepturile civile.

➤ Recunoașterea și ocrotirea drepturilor civile.

- Drepturile subiective civile există și se manifestă în măsura în care ele sunt recunoscute de normele de drept civil.
- Ocrotirea dreptului subiectiv civil este asigurată pe calea acțiunilor în justiție împotriva aceluia care a adus atingere dreptului subiectiv respectiv. Astfel, se realizează restabilirea dreptului încălcat.

➤ Exercițarea drepturilor subiective:

- exercitarea dreptului subiectiv se face potrivit scopului său;
- exercitarea dreptului subiectiv se face numai cu respectarea legii și normelor morale;

 dreptul subiectiv civil trebuie exercitat cu bună credință.

- Încălcarea principiilor de exercitare a drepturilor subiective constituie abuz de drept.

RAPORTUL JURIDIC CIVIL

2. Conținutul raportului juridic civil. Obligațiile civile.

Clasificarea obligațiilor civile:

A) În funcție de obiectul lor:

- a. **obligația de a da ceva:** îndatorirea de a constitui sau de a transmite un drept real (ex. obligația vânzătorului de a transmite dreptul de proprietate asupra lucrului vândut în patrimoniul cumpărătorului).
- b. **obligația de a face ceva:** îndatorirea de a executa o lucrare, de a presta un serviciu sau de a preda un bun (ex. obligația prestării serviciului de transport ce aparține transportatorului într-un contract de transport).
- c. **obligația de a nu face ceva:** îndatorirea subiectului pasiv de a se abține de la o acțiune, care ar putea fi exercitată dacă subiectul de drept nu s-ar fi angajat să nu facă (ex. obligația de a nu construi un gard despărțitor mai înalt de 2 m).

RAPORTUL JURIDIC CIVIL

2. Conținutul raportului juridic civil. Obligațiile civile.

B. Obligații pozitive și obligații negative:

- a. obligațiile pozitive sunt acele obligații care implică o acțiune, respectiv de a da ceva și de a face ceva.
- b. obligațiile negative sunt acele obligații care constau dintr-o abținere, de a nu face ceva.

C. Obligații de rezultat și obligații de diligență:

- a. obligațiile civile de rezultat, sunt acele obligații civile în care debitorul își asumă îndatorirea de a obține un rezultat determinat în favoarea creditorului său (ex. Într-o donație, obligația donatorului de a da donatarului lucrul ce formează obiectul donației).
- b. obligații civile de diligență, sunt acele obligații prin care debitorul se angajează să depună toată stăruința în vederea obținerii unui rezultat, fără însă a se obliga la însuși rezultatul preconizat (ex. obligația unui medic de a trata un pacient, obligația avocatului).

RAPORTUL JURIDIC CIVIL

3. Obiectul RJC.

- **Noțiune** - Obiect al raportului juridic civil îi formează conduita subiectelor și anume:
- 1) acțiunea sau inacțiunea la care este îndreptățit subiectul activ și
 - 2) acțiunea sau inacțiunea la care este obligat subiectul pasiv.
- În raporturile juridice patrimoniale conduita părților se referă adesea la lucruri materiale, la bunuri.

RAPORTUL JURIDIC CIVIL

Bunurile.

➤ Definiție:

- Din punct de vedere economic, prin bun se înțelege orice lucru care este util omului.
- Din punct de vedere juridic, un lucru poate fi considerat „*bun*” dacă îndeplinește următoarele condiții:
 - este util pentru trebuințele omului;
 - are valoare economică;
 - este susceptibil de apropiere juridică (de deținere) sub forma unor drepturi.

RAPORTUL JURIDIC CIVIL

Bunurile.

- **Clasificarea bunurilor**

A. În funcție de criteriul circulației lor juridice:

- bunuri aflate în circuitul civil;
- bunuri exceptate circuitului civil. Ex: terenurile care fac parte din domeniul public: parcuri, plaje, marea teritorială.
- bunuri cu circuit civil condiționat. Ex. armele, munițiile și materialele explozibile; produsele și substanțele toxice.

B. În funcție de natura bunurilor și de calificarea dată de lege:

- bunuri imobile. Sunt fixe, stabile, fiind legate de sol.
- bunuri mobile sau mișcătoare. Pot fi deplasate dintr-un loc în altul fie cu ajutorul propriei forțe, fie cu ajutorul unei forțe străine: ex. automobilele, cărțile.

RAPORTUL JURIDIC CIVIL

Bunurile.

C. În funcție de modul de determinare și de voința părților:

- bunuri **certe**. Sunt determinate, individualizate cu ajutorul unor însușiri specifice: ex. o casă este individualizată prin localitate, stradă, număr.
- bunuri **generice**. Nu se determină prin însușiri proprii, ci cu ajutorul însușirilor întregii categorii din care fac parte, prin măsurătoare, numărătoare, cântărire: ex. cerealele, banii, materialele textile.

D. În funcție de posibilitatea divizării lor:

- bunuri **divizibile**. Prin împărțire nu își schimbă destinația economică: ex. o cantitate de alimente, un cupon de stofă.
- bunuri **indivizibile**. Dacă ar fi împărțite, și-ar schimba destinația: ex. o masă, un autoturism etc.

RAPORTUL JURIDIC CIVIL

Proba RJC

➤ **Noțiune:** Proba RJC înseamnă mijlocul legal pentru dovedirea unui fapt și faptul probator, un fapt material care fiind dovedit, un mijloc de probă care poate fi folosit pentru dovedirea altui fapt material, determinant în soluționarea unei anumite cauze.

➤ **Principalele mijloace de probă:**

-  proba prin înscrisuri;
-  proba prin declarația de martor;
-  expertiza;
-  cercetarea la fața locului;
-  prezumțiile;
-  Interogatoriul.